GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO CÔNG NHÂN

Cấp Trung cấp · Buổi 8 (buổi cuối)

Kỹ năng pháp lý cơ bản



90 phút | Học trực tuyến | Thực hành tình huống

Miễn trừ: tài liệu giáo dục phổ biến pháp luật, KHÔNG phải tư vấn pháp lý và không thay thế luật sư.
Mục tiêu: hiểu quyền, giữ mình hợp pháp, ôn hòa.

BUỔI 8 · BỨC TRANH TỔNG THỂ

Hiểu luật để tự bảo vệ

Người biết rõ quyền của mình sẽ bình tĩnh hơn và giữ mình hợp pháp tốt hơn. Bốn nhóm nội dung:



Quyền của mình

Quyền hiến định; quyền lập tổ chức bảo vệ NLĐ



Ranh giới

Hợp pháp, ôn hòa vs hành vi bị cấm



Khi bị mời làm việc

Ứng xử đúng luật; không tự buộc tội



Có luật sư

Quyền có người bào chữa; tìm trợ giúp pháp lý

KHỞI ĐỘNG · 7 PHÚT

Bạn có chắc mình biết quyền cơ bản khi làm việc với cơ quan chức năng?

Biết rõ

Biết một ít

Không chắc

Chưa từng nghĩ

Poll ẩn danh · cuối buổi bạn sẽ có một "thẻ quyền cơ bản" để nhớ và tự bảo vệ.

Quyền hiến định — và giới hạn của nó

Hiến pháp 2013, Điều 25: công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình.

"Do pháp luật quy định"

Ngay trong Điều 25: việc thực hiện các quyền này được thực hiện trong khuôn khổ luật cụ thể.

Một số luật chưa ban hành

Luật Biểu tình và Luật về hội đến nay vẫn chưa có → thiếu khung cụ thể ("quyền trên giấy", nhắc Buổi 1).

Cách hiểu cân bằng: Nhà nước gắn các quyền này với yêu cầu giữ trật tự, ổn định. Hãy thực hiện quyền một cách ôn hòa, đúng khuôn khổ hiện có, và ý thức rõ ranh giới.

Quyền tập hợp bảo vệ người lao động

Bộ luật Lao động 2019, Chương XIII (Điều 170–178) — nhắc lại Buổi 1.

Được luật ghi nhận

NLĐ được thành lập, gia nhập tổ chức đại diện tại cơ sở (công đoàn cơ sở & tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp).

Được luật bảo vệ

Cấm người sử dụng lao động phân biệt, can thiệp, cản trở việc lập/gia nhập/hoạt động (Điều 175).

Tình trạng thực thi

Nghị định hướng dẫn cho "tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp" chưa ban hành → chưa đăng ký lập được.

Ý nghĩa với bạn

Hiểu quyền này để biết mình đứng ở đâu và dùng chính ngôn ngữ của luật để tự bảo vệ.

Hợp pháp, ôn hòa — KHÁC hành vi bị cấm

Tập hợp bảo vệ quyền lợi NLĐ một cách hợp pháp, ôn hòa KHÔNG phải vi phạm pháp luật hay chống phá nhà nước.

Hợp pháp, ôn hòa

- Tìm hiểu, phổ biến đúng quy định pháp luật lao động
- Đối thoại, kiến nghị ôn hòa, thương lượng tập thể
- Tương trợ, giúp đỡ nhau trong khuôn khổ pháp luật
- Thành lập tổ chức đại diện theo Bộ luật Lao động

Hành vi bị cấm — tránh xa

- Làm, tàng trữ, phát tán tài liệu chống Nhà nước
- Kích động, tổ chức nhằm lật đổ chính quyền
- Gây rối trật tự công cộng, phá hoại, bạo lực
- Xuyên tạc, vu khống, kích động thù hằn

PHẦN 3 · ỨNG XỬ KHI ĐƯỢC MỜI LÀM VIỆC

Bình tĩnh, lịch sự, đúng luật



Giữ bình tĩnh, lịch sự

Không chống đối, không manh động; hợp tác đúng mực.



Hỏi rõ lý do

Được biết mình bị mời/bắt vì việc gì, với tư cách gì.



Không tự buộc tội

Không buộc phải khai chống lại mình; đề nghị có luật sư trước khi trình bày.



Không ký thứ không hiểu

Đọc kỹ; nêu ý kiến nếu chưa hiểu/không đồng ý.



Yêu cầu người bào chữa

Đề nghị được có luật sư/người bào chữa hỗ trợ.



Báo cho người thân

Để gia đình/người tin cậy biết và thu xếp hỗ trợ pháp lý.

Bộ luật Tố tụng Hình sự bảo vệ bạn

Không tự buộc tội

Không buộc phải khai chống lại mình hoặc nhận tội (Điều 58–61).

Suy đoán vô tội

Coi là vô tội đến khi có bản án kết tội có hiệu lực (Điều 13).

Nghĩa vụ chứng minh

Cơ quan tố tụng phải chứng minh tội phạm, không phải bạn (Điều 85).

Giá trị lời nhận tội

Lời nhận tội một mình không đủ để kết tội (Điều 98).

Hiểu đúng: luật không dùng thuật ngữ "quyền im lặng" tuyệt đối; điều được bảo vệ là "không buộc phải khai chống lại mình hoặc nhận tội". Việc trình bày hay không có đánh đổi — hãy để luật sư tư vấn cụ thể.

PHẦN 4 · QUYỀN CÓ LUẬT SƯ

Quyền có người bào chữa

Bộ luật Tố tụng Hình sự bảo đảm quyền bào chữa (Điều 16): tự bào chữa hoặc nhờ luật sư/người bào chữa.

Có sớm

Quyền có người bào chữa đặt ra từ khi bị bắt, tạm giữ, hoặc khởi tố — không chờ ra tòa.

Cách nêu

Bình tĩnh nói rõ bạn muốn có luật sư và muốn báo gia đình để thu xếp.

Trợ giúp pháp lý

Một số đối tượng được trợ giúp miễn phí; tìm địa chỉ tin cậy từ trước.

Vì sao quan trọng

Luật sư giúp hiểu đúng quyền, biết nên trình bày gì — cách tự bảo vệ hiệu quả nhất.

Năm điều cần nhớ để tự bảo vệ

Quyền hiến định	Ngôn luận, hội họp, lập hội — trong khuôn khổ pháp luật.
Quyền lập tổ chức NLĐ	Được Bộ luật Lao động ghi nhận (Chương XIII).
Không tự buộc tội	Không buộc phải khai chống lại mình hay nhận tội (Điều 58–61).
Suy đoán vô tội	Vô tội đến khi có bản án kết tội có hiệu lực (Điều 13).
Quyền bào chữa	Nhờ luật sư ngay từ khi bị bắt/tạm giữ (Điều 16).

PHẦN 6 · THỰC HÀNH

Vận dụng vào tình huống



TÌNH HUỐNG A

Phân biệt hợp pháp / không

Cho vài ví dụ (giả định); cùng phân loại hợp pháp–ôn hòa hay có rủi ro pháp lý. Giải thích vì sao.



TÌNH HUỐNG B

Được mời làm việc

Diễn tập ứng xử bình tĩnh, lịch sự; đề nghị có luật sư; không ký thứ chưa hiểu.



TÌNH HUỐNG C

Tìm trợ giúp pháp lý

Thảo luận cách tìm luật sư/trợ giúp pháp lý tin cậy và chuẩn bị thông tin trước khi liên hệ.

Tình huống giả định, ẩn danh · luôn hướng tới ứng xử đúng luật, ôn hòa, và tìm trợ giúp chuyên nghiệp.

Giữ mình an toàn về pháp lý

Luôn hợp pháp, ôn hòa

Bảo vệ quyền lợi đúng luật; tránh xa mọi hành vi bị cấm.

Cập nhật pháp luật

Luật có thể thay đổi; kiểm tra văn bản mới nhất trước khi hành động.

Tìm luật sư khi cần

Việc thật cần chuyên môn; có luật sư sớm là tự bảo vệ tốt nhất.

An toàn con người trên hết

Không đánh đổi an toàn của người khác; cân nhắc kỹ rủi ro.

Miễn trừ trách nhiệm: tài liệu này là giáo dục phổ biến pháp luật, không phải tư vấn pháp lý và không thay thế luật sư. Với việc cụ thể, hãy tìm luật sư/trợ giúp pháp lý.

TỔNG KẾT · KHÉP LẠI CẤP TRUNG CẤP

Ba điều cần nhớ

Biết quyền của mình — quyền hiến định, quyền lập tổ chức theo Bộ luật Lao động — và cả giới hạn.

Luôn ở phía hợp pháp, ôn hòa: bảo vệ quyền lợi NLĐ đúng luật không phải là vi phạm; tránh xa hành vi bị cấm.

Khi làm việc với cơ quan chức năng: bình tĩnh, không tự buộc tội, không ký thứ không hiểu, yêu cầu luật sư sớm.

Hoàn thành cấp Trung cấp! Chúc mừng bạn đã đi hết 8 buổi. Hãy vận dụng mọi kỹ năng một cách an toàn, ôn hòa và hợp pháp — luôn đặt sự an toàn của con người lên trên hết. Chặng tiếp theo: cấp Cao cấp.